

คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชะลอการเก็บภาษีอากรปากรวางดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งยกเลิกบันทึกสั่งการ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กรณีจึงไม่มีเหตุที่ศาลจะออกคำสั่งบังคับให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวอีกต่อไป

เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นคำสั่งนอกเหนือ อำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร ปากรวางสิ่งประดิษฐ์ที่ทำด้วยไม้ประเภทคิ้วบัวและวงกบประตูหน้าต่าง ซึ่งมีใช้สินค้าต้องห้าม ที่มีให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่สามารถนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาใน ประเทศได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำ ละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งหก กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหก เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๐/๒๕๔๖)

๒. คำธรรมเนียม

การจดทะเบียนโอนขายที่ดินของลูกหนี้สถาบันการเงินที่ล้มละลายเพื่อนำเงิน ไปชำระหนี้ให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ของสถาบันการเงินที่ล้มละลาย และเป็นผู้รับชำระหนี้แทนสถาบันการเงินที่ล้มละลาย ไม่ใช่การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบัน การเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดตามข้อ ๒ (๗) (ฎ) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่จะชำระค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ ๐.๐๑ จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมิน ทุนทรัพย์ในอัตราร้อยละ ๒ ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวงดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาขายที่ดินกับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. โดยผู้ฟ้องคดี ทั้งเจ็ดกับพวกได้นำที่ดินจำนวน ๒๒ แปลง จำนองเป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผิดสัญญาขายที่ดิน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. จึงได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดี ทั้งเจ็ดกับพวกต่อศาลแพ่ง ซึ่งศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกับพวกชำระหนี้



และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลแพ่ง หลังจากนั้น บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเข้ามาจัดการทรัพย์สินของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้รับชำระหนี้แทน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สามารถตกลงประนีประนอมหนี้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นผลสำเร็จ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และได้โอนขายที่ดินจำนวน ๘ แปลง ให้แก่บริษัท ด. ในคราวเดียวกัน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนขายที่ดินดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๒ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดเห็นว่าการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสือขอให้อธิบดีกรมที่ดินพิจารณาสั่งการให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าธรรมเนียมในส่วนที่เรียกเก็บไว้เกินจากร้อยละ ๐.๐๑ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยอ้างหลักเกณฑ์ข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ แต่กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนเหลือร้อยละ ๐.๐๑ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า คำสั่งเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายที่ดินไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันคืนเงินจำนวน ๓๑๕,๑๗๑.๗๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗ ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หลังจากบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ได้ถูกศาลล้มละลายกลางพิพากษาให้ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเข้ามาจัดการทรัพย์สินของผู้ล้มละลาย โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูเป็นผู้รับชำระหนี้แทน ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดกับพวกซึ่งเป็นลูกหนี้ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ได้ยื่นคำขอประนีประนอมหนี้ โดยขอชำระหนี้เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ตกลงให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับคำขอประนีประนอมหนี้จำนวนดังกล่าว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองที่ดินที่จำนองไว้เป็นประกันการชำระหนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และโอนขายที่ดินรวม ๘ แปลง ให้แก่บริษัท ด. ในราคา ๑๖,๓๔๓,๕๐๐ บาท ในคราวเดียวกัน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่บริษัท ด. ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ในอัตราร้อยละ ๒ ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดไม่ได้รับ

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษตามมติและหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ตามข้อ ๒ (๗) (ฎ) ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน เนื่องจากข้อ ๓ (๔) ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ กำหนดว่า ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ ๐.๐๑ สำหรับกรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในกรณีลูกหนี้ของสถาบันการเงิน โอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินที่ได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้นไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียน โอนอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ ๐.๐๑ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ เฉพาะสำหรับจำนวนเงินที่นำไป ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน และให้เรียกเก็บตามอัตราปกติสำหรับราคาประเมิน ทุนทรัพย์ส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินที่นำไปชำระหนี้ดังกล่าว และข้อ ๒ ของประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ ได้ให้นิยามคำว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หมายความว่า การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบัน การเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด และให้รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ที่ผ่านกระบวนการทางศาลอื่นที่มีใช้ศาลล้มละลายด้วย คดีนี้แม้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ซึ่งเป็นลูกหนี้ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. จะได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินทั้งแปดแปลงให้แก่ บริษัท ด. ซึ่งมีใช้เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อนำเงินไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริง รับฟังได้ว่า กรณีดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้ยื่นขอประนอมหนี้ที่ตน มีอยู่ต่อกองทุนเพื่อการฟื้นฟู ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. ที่ล้มละลายไปแล้ว และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดให้แก่บุคคลอื่น คือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟู ซึ่งเป็นผู้รับชำระหนี้แทนบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ อ. เจ้าหนี้ของ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ดังนั้น กรณีการจดทะเบียนโอนขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงไม่ใช่การปรับปรุง โครงสร้างหนี้ที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินการแก้ไขหนี้ทั่วไปและ



หนี้ที่มีปัญหาเพื่อให้สถาบันการเงินมีโอกาสดำชำระหนี้คืนสูงสุด หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดำเนินกิจการต่อไปทั้งของลูกหนี้และสถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นที่ได้ปรับปรุง โครงสร้างหนี้ร่วมกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของสถาบันการเงิน โดยเฉพาะลูกหนี้ของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาการชำระหนี้เนื่องจาก ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แต่ยังมีแนวโน้มที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ตามนัยข้อ ๒ ของ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔ ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยึดตามคำอุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดว่า ในการยื่นคำขอจดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่บริษัท ด. นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ไม่ได้แสดงหนังสือรับรองการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักฐาน ประกอบการพิจารณาขอรับสิทธิประโยชน์ทางค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี จึงไม่อยู่ในข่ายได้รับลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอนขายที่ดินเหลือร้อยละ ๐.๐๑ ของราคา ประเมินทุนทรัพย์ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดอุทธรณ์ว่า เหตุที่ไม่ได้นำหนังสือรับรองการปรับปรุง โครงสร้างหนี้ไปแสดงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันจดทะเบียนโอนขายที่ดิน เนื่องจากเห็นว่า เป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถเรียกเอกสารดังกล่าวจากธนาคาร แห่งประเทศไทยหรือเจ้าหนี้ของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดได้อยู่แล้ว นั้น เห็นว่า ในกรณีสถาบันการเงิน และลูกหนี้ของสถาบันการเงินขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ถ้อยคำว่าเป็นการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรมที่ดินได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๓๗๐๒๕ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๑ กำหนดแนวทางปฏิบัติโดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกหนังสือ รับรองการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาลดค่าธรรมเนียม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดที่ต้องแสดงเอกสารดังกล่าวต่อ เจ้าหนี้ที่ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน อุทธรณ์ของ ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดจึงฟังไม่ขึ้น

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในการคืนค่าธรรมเนียม พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๔๙/๒๕๕๖)

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการซื้อขายที่ดินจากการขายทอดตลาดที่ได้ชำระไปแล้ว แม้ต่อมาจะมีการจดทะเบียนเพิกถอนรายการจดทะเบียนดังกล่าวตามคำพิพากษาของศาล เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาด โดยมิได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจดทะเบียนหรือการกระทำอื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมาย การจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจในการคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บไว้โดยชอบจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมีคำสั่งไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในกรณีดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ประมูลซื้อที่ดินมีโฉนดจำนวนสองแปลงจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ในราคา ๙๒,๐๐๐ บาท และ ๒๖๕,๐๐๐ บาท โดยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนที่ดินจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๐,๒๖๖ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินดังกล่าวตามคำสั่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไว้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่คืนเงิน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจำนวน ๒๐,๒๖๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่มาดำเนินการจดทะเบียนต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับรัฐเป็นค่าตอบแทนที่รัฐให้บริการในการรับรองสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ทางทะเบียน ส่วนการคืนค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บไว้แล้วจะกระทำไดหากมีกฎหมายกำหนดไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินมีโฉนดจำนวนสองแปลงจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ และขอจดทะเบียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากเจ้าของเดิมมาเป็นของผู้ฟ้องคดี



กรณีจึงเป็นการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง^{๑๑} ประกอบกับมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน บัญญัติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามราคาประเมินทุนทรัพย์ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในอัตราที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ (๗) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินครั้งนี้ มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไว้เป็นเงิน ๒๐,๒๖๖ บาท จึงเป็นการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมโดยชอบตามกฎหมาย แม้ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่จะมีคำพิพากษาให้เพิกถอน การขายทอดตลาดที่ดินทั้งสองแปลงข้างต้น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนเพิกถอน รายการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว แต่ก็เป็นการดำเนินการตามคำพิพากษาของ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ มิได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจดทะเบียนหรือการกระทำ อื่นใดที่มีชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด การจดทะเบียนเพิกถอนการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการจดทะเบียนที่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนความเสียหายของผู้ฟ้องคดี ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการขายทอดตลาด อันเป็นขั้นตอนการบังคับคดีของ กรมบังคับคดี มิใช่เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยตรง ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติ แห่งกฎหมายใดบัญญัติให้อำนาจคืนค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยชอบจากการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจคืนค่าธรรมเนียมให้กับผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๑/๒๕๕๖)

แนวทางการปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพย์สินของคณะกรรมการประเมิน ราคาทรัพย์สิน กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคำนิยามหน่วยที่ดินตามระเบียบ ของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

^{๑๑-๑๒} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๑๐๓ ในการดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน การรังวัด การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการทำธุระอื่น ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน อัตราตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์ ให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโดยคำนวณตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ตามมาตรา ๑๐๕ เบื้อง

ฯลฯ

ฯลฯ



จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในมาตรา ๑๐๕ เบญจ
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แปลความว่า ที่ดินที่ติดถนน ซอย ทาง คลอง มิได้หมายถึง
ถนน ซอย ทาง คลอง ที่เป็นทางสาธารณะเท่านั้น ดังนั้น เมื่อฟังได้ว่า ที่ดินอันเป็น
มูลพิพาทอยู่ติดที่ดินแปลงที่มีสภาพเป็นทางเข้าออกเพื่อเชื่อมไปสู่ทางหลวงแผ่นดิน
อันเป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรร
จึงย่อมถือว่าที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ดินที่ติดถนน ซอย ทาง คลอง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ไปดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินจำนวน ๔ แปลง
ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย โดยนาง จ. (เจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
ทั้งสี่แปลงอยู่ในโซน ๐๘ บล็อกเอ หน่วยที่ ๕ ที่ดินติดถนน ทาง ซอย คลอง ราคาประเมิน
ตารางวละ ๔,๐๐๐ บาท และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินดังกล่าวไม่ถูกต้อง
เนื่องจากที่ดินทั้งสี่แปลงมิได้อยู่ติดถนน ซอย ทาง คลอง ที่เป็นทางสาธารณะ ผู้ฟ้องคดีต้องอาศัย
ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสายเอเชีย และไม่เป็นที่ดินในโครงการ
จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตแต่อย่างใด ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเคยจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ประเภทขายรวมสี่โฉนดซึ่งเป็นที่ดินข้างเคียงกับที่ดินทั้งสี่แปลง พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประเมิน
ราคาทุนทรัพย์ที่ดินดังกล่าวในโซน ๐๘ บล็อกบี ตารางวละ ๒๕๐ บาท เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมี
หนังสืออุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวังน้อย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)
แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยอุทธรณ์ว่า การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินดังกล่าวถูกต้องแล้ว
ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนบันทึกการประเมินราคาที่ดิน
และประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินทั้งสี่แปลงใหม่ พร้อมทั้งคืนเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ส่วนที่เรียกเก็บเกินไปจำนวน ๖๓,๓๗๔.๕๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บัญญัติกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ได้กำหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ที่ดินตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในโซน (เขต) ๐๘
โดยแบ่งออกเป็น ๒ บล็อก (เขตย่อย) คือ บล็อกเอและบล็อกบี บล็อกเอแบ่งออกเป็น ๖ หน่วย
โดยหน่วยที่ ๕ ที่ดินติดถนน ซอย ทาง คลอง ระยะ ๔๐ เมตร ราคาประเมินทุนทรัพย์ตารางวละ
๔,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพย์สินของคณะกรรมการ



ประเมินราคาทรัพย์สิน กระทรวงมหาดไทย ประกอบกับคำนิยามหน่วยที่ดิน ตามระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความในมาตรา ๑๐๕ เบญจ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินติดถนน ซอย ทาง คลอง มิได้หมายถึงถนน ซอย ทาง คลองที่เป็นทางสาธารณะเท่านั้น เมื่อที่ดินทั้งสี่แปลง อันเป็นมูลพิพาทแบ่งแยกมาจากที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ ซึ่งเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ ได้แบ่งแยกที่ดินดังกล่าวออกเป็นที่ดินแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายจำนวน ๖๔ แปลง แปลงใหญ่ ๒ แปลง และมีการแบ่งพื้นที่เหลือไว้เป็นทางเข้าออกของที่ดินแปลงย่อยทุกแปลง เพื่อเชื่อมต่อไปสู่ถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ สายเอเชีย) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของที่ดินแปลงดังกล่าว อันมีลักษณะเป็นการจัดสรรที่ดินตามข้อ ๑^๓ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ แม้ไม่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ จะได้ขอรับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินหรือไม่ก็ตาม ก็ถือได้ว่า พื้นที่ที่เจ้าของที่ดินดังกล่าวเหลือไว้เป็นทางเข้าออกเพื่อเชื่อมไปสู่ถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒) เป็นสาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินจัดสรร ตามข้อ ๓๐^{๑๔} ของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว แม้ที่ดินดังกล่าวจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๘ แต่เจ้าของที่ดินดังกล่าว ก็ไม่อาจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดยไปหรือเสื่อมความสะดวกได้ กรณีจึงถือได้ว่าที่ดินทั้งสี่แปลงของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินที่อยู่ติดถนน ซอย ทาง คลอง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินดังกล่าว เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินทั้งสี่แปลงซึ่งอยู่ในโซน ๐๘ บล็อกเอ หน่วยที่ ๕ ที่ดินติดถนน

^{๑๓-๑๔} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๑ ในการประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

“การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่า การจัดจำหน่ายที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อย มีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไป ไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นค่าตอบแทน และมีการให้ค้ำประกัน หรือ การแสดงออกโดยปริยายว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงให้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ประกอบการอุตสาหกรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๐ สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดยไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ชอย ทาง คลอง ราคาประเมินทุนทรัพย์ตารางวาละ ๔,๐๐๐ บาท จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๘๗/๒๕๕๗)

๓. การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร

การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร กรณีเป็นทรัพย์สินที่ผู้ค้างภาษีอากรมีกรรมสิทธิ์รวม จะต้องตรวจสอบก่อนว่าทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมนั้นเป็นทรัพย์สินอะไร ของบุคคลใด และมีราคาเท่าใด รวมทั้งตรวจสอบการครอบครองของเจ้าของรวมแต่ละคน หากสามารถแบ่งแยกส่วนการครอบครองของเจ้าของรวมแต่ละคนออกจากส่วนของผู้ค้างภาษีอากรได้ เจ้าพนักงานย่อมทำการยึดทรัพย์สินนั้นได้ เฉพาะในส่วนของผู้ค้างภาษีอากรเท่านั้น แต่หากไม่สามารถแบ่งแยกส่วนการครอบครองของเจ้าของรวมคนอื่นออกจากส่วนของผู้ค้างภาษีอากรได้ เจ้าพนักงานจึงจะมีอำนาจยึดทรัพย์สินนั้นได้ทั้งหมด ตามข้อ ๑๐ (๔) และ (๒๑) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การดำเนินการยึดที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ผู้ค้างภาษีอากรมีกรรมสิทธิ์รวม โดยมีได้ตรวจสอบส่วนการครอบครองที่ดินของเจ้าของรวมแต่ละคนว่าสามารถแยกออกจากส่วนการครอบครองของผู้ค้างภาษีอากรได้หรือไม่ และได้ทำการยึดที่ดินดังกล่าวมาทั้งหมด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามและนาง ส. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ และเลขที่ ๓๐๙๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยได้แบ่งการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินและต่างทำประโยชน์ในที่ดินตามสัดส่วนของตนเอง ต่อมา สรรพากรภาค ๕ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร รายงาน ส. ตามรายการเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) เพื่อชำระหนี้ภาษีอากรค้างจำนวน ๑,๒๘๕,๓๐๐.๕๑ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงมีหนังสือคัดค้านการยึดทรัพย์สินที่ดินแปลงดังกล่าวต่ออธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) วินิจฉัยว่า การยึดที่ดินตามประกาศกรมสรรพากรดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่สามารถถอนการยึดที่ดินและคืนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้แบ่งแยกกันครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและไม่ได้ร่วมก่อหนี้สินหรือนำที่ดินไปเป็นหลักประกันการชำระหนี้ให้กับนาง ส. จึงนำคดี



มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผลการพิจารณาของศาลปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจยึดทรัพย์สินที่ผู้ค้างภาษีอากรมีกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วยตามข้อ ๗ (๑) (ก) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ตาม แต่ก่อนการดำเนินการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องตรวจสอบทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมนั้นให้แน่ชัดเสียก่อนว่าเป็นทรัพย์สินอะไร เป็นของใคร และมีราคาทรัพย์สินเท่าใด รวมถึงต้องตรวจสอบทรัพย์สินในส่วนที่เป็นของเจ้าของรวมคนอื่น ๆ นอกจากในส่วนของผู้ที่ค้างภาษีอากรด้วยตามข้อ ๑๐ (๔) ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งหากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสามารถแบ่งแยกส่วนของเจ้าของรวมออกจากส่วนของผู้ที่ค้างภาษีอากรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็คงยึดได้เฉพาะส่วนของผู้ที่ค้างภาษีอากรเท่านั้น เว้นแต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏว่าส่วนใดเป็นของเจ้าของรวมคนใดหรือไม่สามารถแยกส่วนที่เป็นของเจ้าของรวมคนอื่นออกจากส่วนของผู้ที่ค้างภาษีอากรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจะมีอำนาจยึดทรัพย์สินนั้นได้ทั้งหมดตามข้อ ๑๐ (๒๑) ของระเบียบเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง ส. มีหนี้ภาษีอากรค้างอยู่จำนวน ๑,๒๘๕,๓๐๐.๕๑ บาท แต่ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มีราคาประเมินทั้งแปลง ๑,๖๔๒,๓๑๒ บาท และตามสารบัญชีจดทะเบียนของโฉนดที่ดินมีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมจำนวน ๔ คน และได้แบ่งที่ดินออกเป็น ๒๐,๐๐๐ ส่วน มีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์ ๕,๖๘๒ ส่วน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถือกรรมสิทธิ์ ๓,๖๒๐ ส่วน ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถือกรรมสิทธิ์ ๕,๐๔๐ ส่วน และนาง ส. ถือกรรมสิทธิ์ ๕,๖๔๘ ส่วน กรณีจึงเป็นที่ดินที่นาง ส. ผู้ค้างภาษีอากรมีกรรมสิทธิ์รวม ชอบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนว่าที่ดินดังกล่าวสามารถแบ่งแยกส่วนการครอบครองของเจ้าของรวมแต่ละคนออกจากส่วนของนาง ส. ได้หรือไม่ ซึ่งหากตรวจสอบแล้วไม่สามารถแบ่งแยกส่วนการครอบครองได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงจะมีอำนาจยึดที่ดินดังกล่าวได้ทั้งแปลง แต่จากข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบส่วนการครอบครองที่ดินของเจ้าของรวมแต่ละคนว่าสามารถแยกออกจากส่วนการครอบครองของนาง ส. ได้หรือไม่ ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ ได้มีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เข้าทำประโยชน์โดยการปลูกสร้างบ้าน ปลูกต้นไม้ และพืชผลการเกษตรในที่ดินส่วนที่ดินที่ได้ครอบครอง และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ได้โต้แย้งข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณีจึงน่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามและนาง ส. ได้แบ่งสัดส่วนการครอบครองที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ ให้ยึดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร รายนาง ส. ตามรายการที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ซึ่งเป็นที่ดินที่มีผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย โดยมีได้ดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะทำการยึดและทำการยึดเฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ค้างภาษีอากรเท่านั้น ตามข้อ ๑๐ (๔) และ (๒๑) ของระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามความในมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากรฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และย่อมมีผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยว่า ประกาศกรมสรรพากรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถถอนการยึดที่ดินและคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนประกาศกรมสรรพากร ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินผู้ค้างภาษีอากร รายงาน ส. ตามรายการโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๙๔ เลขที่ดิน ๒๓ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๔/๒๕๔๖)



คดีปกครองเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

๑. การจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

การที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานรู้เห็นและเชิดให้บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนที่จดทะเบียนของตนไปดำเนินการจัดหางานเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ โดยการรับสมัครและเรียกรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางานในนามของตน ผู้รับอนุญาตจัดหางานจะต้องคืนเงินดังกล่าวต่อคนหางานผู้สุจริต เสมือนว่าบุคคลดังกล่าวนี้เป็นตัวแทนของตนตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการที่ไม่สามารถจัดส่งคนหางานดังกล่าวไปทำงานในต่างประเทศได้ หากผู้รับอนุญาตจัดหางานไม่คืนเงิน นายทะเบียนจัดหางานกลางย่อมมีอำนาจสั่งให้หักเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานได้วางไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองแรงงานได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ฟ้องว่า การที่อธิบดีกรมการจัดหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลาง หักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีจากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน) สาขานานาเหนือ เพื่อคืนเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่ นาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน และต่อมามีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๑๒๐ วัน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ทั้งสองคำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงแรงงาน (ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีคำสั่งหักหลักประกัน ส่วนกรณีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตฯ ไม่ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งหักหลักประกันและคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าว พร้อมกับให้มีการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยในชั้นการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้หักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๕๔๓,๔๐๐ บาท

ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๔ นาย ม. กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี นาง ป. ลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี พร้อมกับนาย ส. นาย ค. นาย น. และนาย ว. ได้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานและชักชวนให้คนหางานสมัครงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ พร้อมกับรับสมัครคนหางานที่โรงเรียนบ้านชมพู หมู่ที่ ๗ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย โดยนาย ม. ได้มอบใบสมัครงานและประกาศตำแหน่งงานในต่างประเทศของผู้ฟ้องคดีให้กับนาย ส. และนาย ค. เพื่อไปดำเนินการรับสมัครและรับเงินจากคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และตามหลักฐานสำเนาใบเสร็จรับเงินออกในนามของผู้ฟ้องคดี ส่วนบัญชีรับจ่ายที่นาย น. ได้จัดทำไว้มีรายชื่อคนหางานบางส่วนที่ร้องทุกข์กับการจัดการหางาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และในบัญชีดังกล่าวได้ระบุการโอนเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้นาง ป. ธนาคารทหารไทย สาขาเทิง เป็นค่ามัดจำงานในประเทศมาเลเซีย จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีโดยนาย ม. รู้เห็นและเจตนาให้นาย ส. นาย ค. นาย น. และนาย ว. ซึ่งไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนที่จดทะเบียนของผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการจัดการหางานเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ โดยการรับสมัครและเรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากนาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน ในนามของผู้ฟ้องคดีเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๓,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบ นาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน ผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลดังกล่าวนี้เป็นตัวแทนของตนตามมาตรา ๘๒๑^๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ว่านาย ส. กับพวก มิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องคดีนำไปจดทะเบียนกับนายทะเบียนจัดการหางาน กรรมการจัดการหางานตามมาตรา ๑๕^๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดการหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ดังที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ก็เป็นเรื่องระหว่างผู้ฟ้องคดีและนาย ส. กับพวก ที่จะต้องไปว่ากล่าวกัน

^๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๘๒๑ บุคคลผู้ใดเชิดบุคคลอีกคนหนึ่งออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี รู้แล้วยอมให้บุคคลอีกคนหนึ่งเชิดตัวเขาเองออกแสดงเป็นตัวแทนของตนก็ดี ท่านว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่าบุคคลอีกคนหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของตน

^๒ พระราชบัญญัติจัดการหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๑๕ ผู้รับอนุญาตจัดการหางานในประเทศต้องจดทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดการหางานต่อนายทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และจัดให้มีทะเบียนลูกจ้างและตัวแทนจัดการหางานตามแบบที่อธิบดีกำหนดไว้ ณ สำนักงาน เพื่อให้คนหางานตรวจดูได้ในระหว่างเวลาทำงาน

ลูกจ้างและตัวแทนจัดการหางานต้องมีได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนจัดการหางานของผู้รับอนุญาตจัดการหางานในประเทศผู้อื่นในขณะเดียวกัน และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙ เว้นแต่คุณสมบัติตามมาตรา ๙ (๑) และ (๒) มิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้าง

ใบอนุญาตที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตจัดการหางานในประเทศผู้ใด ให้คัมถึงลูกจ้างหรือตัวแทนจัดการหางานซึ่งผู้รับอนุญาตจัดการหางานในประเทศผู้นั้นได้จดทะเบียนไว้ด้วย

การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดการหางานของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดการหางาน ซึ่งผู้รับอนุญาตจัดการหางานในประเทศได้จดทะเบียนไว้ ให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้รับอนุญาตด้วย



จะนำเหตุดังกล่าวมายกขึ้นเป็นข้อต่อสู้นาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน คนหางานที่เป็นบุคคลภายนอก ผู้สุจริตนั้นหาได้ไม่ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดส่งคนหางานดังกล่าวไปทำงานในต่างประเทศได้ จึงต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บทั้งหมดให้แก่นาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่คืน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงยอมมีอำนาจสั่งให้หักเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้ฟ้องคดีได้วางไว้ตามมาตรา ๓๑ (๗)^๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงานฯ คืนให้แก่นายนาย ถ. กับพวก รวม ๑๑ คน ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันได้ คำสั่งหักหลักประกันดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๔/๒๕๕๕)

ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน จดทะเบียนของผู้รับอนุญาตที่ได้กระทำการเกี่ยวกับการจัดหางานตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ แม้ว่าลูกจ้างหรือตัวแทน จะกระทำการโดยเจตนาทุจริตหรือกระทำโดยแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ก็หาเป็นเหตุให้ การกระทำดังกล่าวไม่เป็นการกระทำเกี่ยวกับการจัดหางาน

^{๓-๔} พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๓๑ ผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด กับมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๗) มีหลักประกันเป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทวางไว้กับนายทะเบียน จัดหางานกลางเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศไม่สามารถจัดให้คนหางานเดินทางได้ ภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือในกรณีที่คนหางานไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานหรือได้ค่าจ้างต่ำกว่า หรือได้ตำแหน่งงาน หรือสิทธิประโยชน์อื่นไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน และคนหางานไม่ประสงค์ที่จะทำงานนั้น ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้ว ทั้งหมดให้แก่คนหางานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๘ หรือนับแต่วันที่คนหางานเดินทางกลับ ถึงประเทศไทย แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่คนหางานไม่สามารถทำงานได้จนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานเพราะถูกเลิกจ้าง โดยมีสาเหตุจากคนหางาน ผู้รับอนุญาตต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วเป็นอัตราส่วน กับระยะเวลาที่คนหางานได้ทำงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คนหางานขอรับคืน

ในกรณีที่คนหางานได้ค่าจ้างต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางานแต่คนหางานยังประสงค์จะทำงานนั้น ผู้รับอนุญาตต้องคืนค่าบริการที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วเป็นอัตราส่วนกับค่าจ้างที่คนหางานได้รับจริงภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่คนหางานขอรับคืน

ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตมิได้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ให้นายทะเบียนจัดหางานกลาง หักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่วางไว้ตามมาตรา ๓๑ (๗) คืนให้แก่คนหางาน

เมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้แจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบโดยเร็ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีนาย อ. เป็นลูกจ้าง จดทะเบียน ซึ่งได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ และยกเลิกการจดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ ฟ้องว่า การที่นายทะเบียนจัดหางานกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดีที่ได้วางไว้ต่อธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยอ้างเหตุกรณีนาย อ. ลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครและเรียกรับค่าบริการ และค่าใช้จ่ายจากนาง ร. และนางสาว ส. เพื่อดำเนินการจัดส่งไปทำงาน แต่ปรากฏว่าไม่สามารถจัดส่งไปทำงานได้ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากขณะที่นาย อ. รับสมัครและรับเงินค่าบริการจากคนหางานทั้งสอง นาย อ. ไม่ได้เป็นลูกจ้างของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง สถานที่รับสมัครงานดังกล่าวก็ไม่ใช่สถานประกอบการของผู้ฟ้องคดี การที่คนหางานทั้งสองถูกนาย อ. และนาง ร. หลอกลวงว่าเป็นการรับสมัครกับสาขาผู้ฟ้องคดีที่บ้านไผ่จึงเกิดจากความประมาทเลินเล่อของคนหางานทั้งสองเองที่ไม่ขอตรวจสอบหนังสือแจ้งสถานประกอบการ ซึ่งกฎหมายกำหนดให้จัดทำไว้ที่สถานที่ตั้งประกอบการ ณ ที่สมัคร หรือตรวจว่ามีหนังสืออนุญาตสถานประกอบการหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งหักหลักประกันอันเป็นมูลพิพาทในคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ เป็นบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบในการกระทำของผู้อื่น ซึ่งในที่นี้ก็คือการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานจดทะเบียนของผู้รับอนุญาต ที่ได้กระทำการเกี่ยวกับการจัดหางาน โดยตามมาตรา ๔ ได้บัญญัติคำนิยามของคำว่า “จัดหางาน” หมายความว่า ประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และให้หมายรวมถึงการเรียกเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดหางานให้คนหางาน ดังนั้น การกระทำที่เกี่ยวกับการจัดหางาน จึงหมายถึงการกระทำเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่คนหางานหรือหาลูกจ้างให้แก่นายจ้าง โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และหมายรวมถึงการกระทำเกี่ยวกับการเรียกเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดหางานให้คนหางาน อันเป็นการกระทำที่ปรากฏสู่ภายนอก จำต้องพิจารณาถึงเจตนาภายในของลูกจ้างหรือตัวแทนว่าได้กระทำการโดยเจตนาทุจริตหรือชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือการกระทำนั้นต้องเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ที่ผู้รับอนุญาต



มอบหมายให้ อันเป็นเรื่องภายในระหว่างผู้รับอนุญาตกับลูกจ้างหรือตัวแทนเท่านั้น ไม่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาย อ. เป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และผู้ฟ้องคดีได้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างของนาย อ. ยื่นต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยนายทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาได้ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างของนาย อ. เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดังนี้ เมื่อนาย อ. ได้รับสมัครคนหางานรายนาง ร. และนางสาว ส. เพื่อไปทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีที่นาย อ. ได้รับสมัครคนหางานทั้งสองในระหว่างที่ยังเป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ฟ้องคดี การกระทำความผิดของนาย อ. จึงเป็นการกระทำเกี่ยวกับการจัดหางาน ซึ่งถือเป็นการกระทำของผู้ฟ้องคดีด้วยตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ และแม้ว่านาย อ. จะกระทำการเกี่ยวกับการจัดหางานโดยเจตนาทุจริต หรือกระทำโดยแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่ก็ตาม ก็หาเป็นเหตุให้การกระทำความผิดไม่เป็นการกระทำเกี่ยวกับการจัดหางาน แต่การกระทำของนาย อ. ดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิไล่เบี้ยแก่นาย อ. ต่อไปได้เท่านั้น ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการกระทำของนาย อ. ไม่ควรทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับโทษทางอาญาไปด้วยนั้น เห็นว่ากรณีการหักหลักประกันตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ เป็นเพียงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองคนหางานเท่านั้น มิใช่โทษทางอาญาตามที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น เมื่อนาย อ. ได้รับสมัครนาง ร. และนางสาว ส. เพื่อจัดส่งไปทำงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยเรียกเก็บเงินค่าบริการแต่ไม่สามารถส่งคนหางานทั้งสองไปทำงานได้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตจึงต้องรับผิดชอบในการกระทำความผิดของนาย อ. ด้วย ตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ประกอบกับมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๗^๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งหักหลักประกันของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒/๒๕๕๖)

^๕ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๔๗ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคสี่ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสาม มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ วรรคสอง ในหมวด ๒ ว่าด้วยการจัดหางานในประเทศ มาใช้บังคับกับการจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยอนุโลม

เมื่อผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศไม่สามารถจัดให้คนหางานเดินทางได้ภายในกำหนดเวลา และไม่ได้คืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานตามคำสั่งของนายทะเบียนจัดหางานกลาง นายทะเบียนจัดหางานกลางย่อมชอบที่จะมีคำสั่งหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้ได้รับอนุญาตจัดหางานวางไว้ได้ ในการนี้ ธนาคารผู้ออกหลักประกันต้องรับผิดชอบคนหางานตามสัญญาค้ำประกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนายทะเบียนจัดหางานกลาง ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งหักหลักประกันของบริษัท ก. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ เป็นเงิน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท เพื่อคืนเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับสมัครงาน แต่ไม่สามารถจัดส่งไปทำงานได้ โดยได้มีหนังสือที่ รง ๐๓๐๘/๓๐๗๐๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งเรื่องหักหลักประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และมีหนังสือ ที่ รง ๐๓๐๘/๓๐๖๔๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งธนาคาร น. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้ค้ำประกันนำเงินไปชำระให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ยอมชำระเงินจำนวนข้างต้น โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อุทธรณ์คำสั่งหักหลักประกันและขอให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดี ต่อมาหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีทางบังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งบังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อคืนเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางาน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๘๕,๘๙๔.๓๙ บาท รวมเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย ๒,๑๘๖,๔๙๔.๓๙ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ออกหนังสือสัญญาค้ำประกันวางไว้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสัญญาค้ำประกันมีข้อตกลงว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ และกฎหรือระเบียบซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ จนผู้ฟ้องคดีมีคำสั่ง



ให้หักหลักประกันจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมชำระเงินรวมทั้งดอกเบี้ย ตามกฎหมายแทนให้ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อนาย ภ. กับพวกได้มาสมัครงาน ที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลและสิงคโปร์ โดยมีนาย อ. ซึ่งอยู่ในสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับสมัครคนหางาน ทำการชี้แจง รายละเอียดของงาน พาไปตรวจโรค พาไปเรียนภาษา และเรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง เป็นเงินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท ถึง ๑๘๐,๐๐๐ บาท การที่นาย อ. ได้ดำเนินการ ในลักษณะดังกล่าวภายในสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมให้นาย อ. เชิดตัวเขาเองแสดงเป็นตัวแทนของตน อีกทั้ง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถ จัดส่งนาย ภ. กับพวกไปทำงานตามที่ตกลง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คืนเงินให้กับนาย ภ. และนาย ส. จำนวนคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ถึง ๗๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๐๐ บาท จึงเชื่อได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เชิดนาย อ. ให้เป็นตัวแทนของตนในการดำเนินการรับสมัครงาน และเรียกเก็บเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายจากคนหางาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบ ต่อคนหางานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสมือนว่านาย อ. เป็นตัวแทนของตนตามมาตรา ๘๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับกรณีนาย น. กับพวกได้สมัครงานและเสียค่าใช้จ่าย ให้แก่นาย อ. นาง ภ. และนาย ว. ซึ่งเป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถือได้ว่าเป็น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครอง คนหางานฯ ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า บุคคลทั้งสามดังกล่าวปลอมลายมือชื่อ กรรมการผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วนำไปขอจดทะเบียนลูกจ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการดำเนินคดีอาญากับบุคคลทั้งสามไปแล้วนั้น เห็นว่า เมื่อนายทะเบียนจัดหางาน จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีได้รับคำขอจดทะเบียนลูกจ้างและมีคำสั่ง อนุญาตให้รับบุคคลทั้งสามดังกล่าวเป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว ได้แจ้งรับ การจดทะเบียนลูกจ้างดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ดำเนินการใด ๆ จนกระทั่งคนหางานนำเรื่องมาร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีขอเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น เมื่อพิจารณาระยะเวลาจากวันที่ได้มีการจดทะเบียนลูกจ้างถึงวันที่มีการร้องเรียนจากคนหางานแล้ว มีระยะเวลาห่างกันมากกว่า ๑ ปี ซึ่งมากพอที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะตรวจสอบถึงกรณีการปลอม ลายมือชื่อได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็หาดำเนินการไม่ อีกทั้ง สำนักงานสาขาที่บุคคลทั้งสาม ดังกล่าวใช้เป็นที่พักสมัครและชี้แจงรายละเอียดกับคนหางาน ยังมีป้ายชื่อของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แสดงให้บุคคลโดยทั่วไปทราบด้วย จึงฟังได้ว่า บุคคลทั้งสามเป็นลูกจ้างจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนของคนหางานอันเป็นมูลเหตุของการมีคำสั่งหักหลักประกันแล้วได้ความว่า เป็นความจริงดังที่มีการร้องเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากคนหางานไปแล้วจำนวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ให้แก่คนหางานภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามมาตรา ๓๕^๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้คืนเงินดังกล่าวให้แก่คนหางานภายในกำหนดเวลา จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายทะเบียนจัดหางานกลางจึงชอบที่จะมีคำสั่งหักค่าบริการและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากหลักประกันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วางไว้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเป็นผู้ออกหลักประกันจึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งคำสั่งหักหลักประกันเป็นเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ปฏิบัติตามสัญญาค้ำประกัน โดยให้นำเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท ไปชำระให้ผู้ฟ้องคดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง^๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔^๘ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน ซึ่งดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัด คือ วันที่ ๑๕

^๖ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๓๕ ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศเรียกหรือรับค่าบริการจากคนหางานไว้เป็นการล่วงหน้าเกินสามสิบวันก่อนเดินทาง ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศอาจร้องขอต่อนายทะเบียนจัดหางานกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ และเมื่อนายทะเบียนจัดหางานกลางพิจารณาเห็นสมควรจะขยายระยะเวลาดังกล่าวให้ก็ได้ แต่การขยายระยะเวลาให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวมีกำหนดเวลาไม่เกินสามสิบวัน

การเรียกหรือรับเงินดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำได้เฉพาะงานตามสัญญาที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๓๖ แล้วเท่านั้น

^{๗-๘} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๒๐๔ ถ้าหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว และภายหลังแต่นั้นเจ้าหนี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้ไซ้ ลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว

ถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน และลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซ้ ท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลย วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้ อาจคำนวณนับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าว

มาตรา ๒๒๔ หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น

ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด

การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้



ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงวันฟ้อง คือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นเวลา ๑๘๘ วัน เป็นดอกเบี้ยจำนวน ๘๕,๔๖๒.๗๖ บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน ๒,๑๘๖,๐๖๒.๗๖ บาท โดยที่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมุ่งประสงค์ฟ้องบังคับเอาหลักประกันที่วางไว้ จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินจำนวน ๒,๑๘๖,๐๖๒.๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๑๐๐,๖๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๕/๒๕๕๖ และที่ อ.๓๘๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒. การทำงานของคนต่างด้าว

กฎหมายว่าด้วยเงินค่าทดแทนมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองลูกจ้างจากการทำงานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การที่สำนักงานประกันสังคมออกข้อกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยได้จดทะเบียนและมีใบอนุญาตให้ทำงานตามที่ทางราชการออกให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่เข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ได้รับการผ่อนผันและอนุญาตให้ทำงานอยู่ในประเทศได้เป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็นข้อกำหนดที่มุ่งคุ้มครองและรับรองสิทธิของลูกจ้างจากการทำงานโดยไม่แบ่งแยกหรือจัดจำพวกลูกจ้าง จึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดที่ให้แรงงานต่างด้าวมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานว่านายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนในอัตราไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับประเทศไทย นั้น เมื่อการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นหน้าที่โดยตรงของนายจ้าง การปฏิเสธสิทธิของลูกจ้างอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายของนายจ้าง ย่อมปราศจากเหตุผลอันสมควร ประกอบกับเมื่อสำนักงานประกันสังคมไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขที่ต้องให้แรงงานต่างด้าวยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนจึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ด้วยเหตุนี้ การที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการกระทำนอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย